



Ký bởi: BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ký: 27-01-2025
20:27:46 +07:00

BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/TT-BQP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

THÔNG TƯ

**Quy định tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ trong
Quân đội nhân dân Việt Nam; phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị**

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 03 tháng 6 năm 2008, ngày 27 tháng 11 năm 2014, ngày 28 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, chế độ chính sách trong tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ; phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội có liên quan đến việc tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ; phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ Quân đội* (sau đây viết gọn là tuyển chọn) là việc cấp có thẩm quyền quyết định quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng diện cơ quan quân lực quản lý được chuyển diện cơ quan cán bộ quản lý đảm nhiệm chức vụ, chức danh biên chế là sĩ quan.

2. *Tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ Quân đội* (sau đây viết gọn là tuyển dụng) là việc cấp có thẩm quyền quyết định người ngoài Quân đội vào đảm nhiệm chức vụ, chức danh biên chế là sĩ quan.

3. *Tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ Quân đội* (sau đây viết gọn là tạm tuyển) là việc cấp có thẩm quyền quyết định người ngoài Quân đội vào tập sự một chức

vụ, chức danh cán bộ trong một thời gian nhất định, trước khi xem xét quyết định tuyển dụng.

4. *Gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ* là việc cấp có thẩm quyền quyết định những người tốt nghiệp đại học, sau đại học đã được tuyển chọn đào tạo, phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây viết gọn là Luật Sĩ quan).

5. *Phong quân hàm sĩ quan dự bị* là việc cấp có thẩm quyền quyết định trao cấp bậc quân hàm cho người trở thành sĩ quan dự bị.

6. *Thăng quân hàm sĩ quan dự bị* là việc cấp có thẩm quyền quyết định đề bạt sĩ quan dự bị lên cấp bậc quân hàm cao hơn.

7. *Đội ngũ cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam* gồm: Sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền quyết định đảm nhiệm chức vụ, chức danh biên chế là sĩ quan.

8. *Người lao động* là người đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức không thuộc biên chế Nhà nước, theo hình thức hợp đồng lao động.

9. *Chỉ tiêu tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam* là số lượng được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị hằng năm.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
2. Đúng đối tượng, đúng tổ chức biên chế; đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Chương II

TUYỂN CHỌN, TUYỂN DỤNG, TẠM TUYỂN VÀO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ; GỌI SĨ QUAN DỰ BỊ VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Điều 5. Đối tượng

1. Tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ Quân đội gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng có trình độ đại học, sau đại học diện cơ quan quân lực quản lý có thời gian công tác trong Quân đội đủ 12 tháng trở lên.

2. Tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ Quân đội gồm:

- a) Cán bộ, công chức, viên chức;
- b) Người tốt nghiệp đại học chính quy hạng giỏi, hạng xuất sắc và người có trình độ sau đại học;
- c) Người lao động có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và người đã hoàn thành thời gian tạm tuyển.

3. Tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ Quân đội gồm: Người tốt nghiệp đại học hạng khá và người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 12 tháng.

4. Sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ gồm: Sĩ quan dự bị đã tốt nghiệp đại học, sau đại học và chương trình đào tạo sĩ quan dự bị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Điều kiện

Là công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí chức vụ, chức danh sĩ quan, đơn vị có nhu cầu biên chế, bảo đảm các tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều này; tự nguyện phục vụ trong Quân đội thì được xem xét tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Đối với người được tạm tuyển: Thời gian tập sự là 12 tháng từ khi có quyết định tạm tuyển.

2. Tiêu chuẩn

a) Tiêu chuẩn chính trị

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BQP ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

b) Tuổi đời

Đối tượng tuyển chọn: Có độ tuổi phù hợp để khi được xét phong quân hàm sĩ quan phải còn đủ 5 năm công tác trở lên theo hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của cấp bậc quân hàm được phong theo quy định của Luật Sĩ quan;

Đối tượng tuyển dụng, tạm tuyển, sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ: Người tốt nghiệp đại học không quá 32 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I không quá 35 tuổi người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp II không quá 40 tuổi;

c) Trình độ học vấn, thời gian công tác

Đối tượng tuyển chọn: Đối với khối dự toán phải tốt nghiệp đại học chính quy hạng khá trở lên hoặc có trình độ sau đại học; trường hợp đơn vị đóng quân ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên và một số chuyên ngành Quân đội chưa đào tạo được hoặc đào tạo được nhưng chưa đáp ứng nhu cầu biên chế, tốt nghiệp đại học chính quy hạng trung bình khá trở lên, sau khi được tuyển chọn phải bố trí công tác ổn định tại địa bàn, từ đủ 5 năm trở lên mới được xem

xét điều động sang đơn vị ở địa bàn khác (trừ trường hợp cán bộ tự nguyện, đơn vị chuyển đến có nhu cầu hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ được điều động đến đơn vị ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực bằng hoặc cao hơn). Đối với khối hạch toán, tuyển chọn xếp chức danh trợ lý, trưởng phòng, phó trưởng phòng (bạn) cơ quan, giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, phó quản đốc các doanh nghiệp, đội trưởng thuộc các binh đoàn phải tốt nghiệp đại học chính quy. Riêng chức danh đội trưởng thuộc các binh đoàn, có thời gian đảm nhiệm chức danh đội phó hoặc phụ trách đội trưởng đủ 12 tháng trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Đối tượng tuyển dụng: Người tốt nghiệp đại học chính quy hạng giỏi, hạng xuất sắc hoặc có trình độ sau đại học; cán bộ công chức, viên chức, người lao động tốt nghiệp đại học chính quy hạng khá trở lên;

Đối tượng tạm tuyển: Người tốt nghiệp đại học chính quy hạng khá;

Đối tượng sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ: Người tốt nghiệp đại học chính quy hạng khá trở lên hoặc có trình độ sau đại học;

Trường hợp tuyển dụng, tạm tuyển, sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ tình nguyện đến công tác ở các đơn vị đóng quân ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, tốt nghiệp đại học chính quy hạng trung bình khá trở lên phải bố trí công tác ổn định tại địa bàn từ đủ 5 năm trở lên mới được xem xét điều động sang đơn vị ở địa bàn khác (trừ trường hợp cán bộ tự nguyện, đơn vị chuyển đến có nhu cầu hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ được điều động đến đơn vị ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực bằng hoặc cao hơn);

d) Sức khỏe

Đối tượng tuyển chọn: Phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 theo quy định của Bộ Quốc phòng về phân loại quản lý sức khỏe quân nhân. Riêng chiều cao, cân nặng theo quy định về tuyển sinh quân sự;

Đối tượng tuyển dụng, tạm tuyển, sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ: Phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 theo quy định của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; riêng chiều cao, cân nặng, thị lực theo quy định về tuyển sinh quân sự;

đ) Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại điểm b, c, d Khoản này, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký

1. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn xin tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch (tự thuật) theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học

tập (với đối tượng người ngoài Quân đội) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Bản thẩm tra xác minh lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Quốc phòng; phiếu thẩm định tiêu chuẩn chính trị;

d) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm và bản xác minh văn bằng. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định của pháp luật;

đ) Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định của Bộ Y tế do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

e) Bản sao giấy khai sinh;

g) 04 ảnh màu chân dung cỡ 4cm x 6cm, chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

h) Bản sao có chứng thực hoặc xác nhận đối với trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

2. Các đối tượng sau, ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, phải có thêm các tài liệu:

a) Cán bộ, công chức, viên chức: Bản sao lý lịch, các quyết định tuyển dụng, xếp lương, nâng lương, bổ nhiệm, điều động, sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý liên hệ chuyển công tác; nhận xét, đánh giá quá trình công tác;

b) Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng: Hồ sơ gốc đủ thành phần tài liệu;

c) Người lao động: Hợp đồng lao động, các quyết định xếp lương, nâng lương đúng quy định của pháp luật, quyết định điều động, bổ nhiệm; bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; bản nhận xét của cơ quan, đơn vị (chủ sử dụng lao động) về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, kết quả xếp loại bình xét hằng năm;

d) Người tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ thuộc ngành tòa án, kiểm sát phải có văn bản đồng ý của Tòa án quân sự Trung ương hoặc Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

Điều 8. Xếp lương trong thời gian tạm tuyển

1. Người tạm tuyển được hưởng 85% lương bậc 1 của ngạch công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; các loại phụ cấp khác (nếu có).

2. Trường hợp người tạm tuyển được hưởng 100% lương theo bậc quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

- a) Làm việc ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên;
- b) Làm việc trong các ngành nghề độc hại, nguy hiểm;
- c) Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hoàn thành nhiệm vụ đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ tại các đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên.

Điều 9. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tạm tuyển

- 1. Người được tạm tuyển phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- 2. Tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 100% tiền lương được ghi trong quyết định tạm tuyển.

Điều 10. Xếp lương, phong quân hàm sĩ quan đối với người được tuyển dụng

- 1. Căn cứ vào trình độ đào tạo, kết quả tốt nghiệp, quá trình làm việc, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và hệ số lương hiện hưởng hợp lệ để xem xét xếp lương, nếu đã qua bồi dưỡng kiến thức quân sự thì được phong quân hàm sĩ quan.

2. Nguyên tắc xếp lương, phong quân hàm sĩ quan

- a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Căn cứ vào bậc, hệ số lương hiện hưởng tại thời điểm tuyển dụng để xếp lương và tính thời gian bảo lưu trong xem xét nâng bậc lương kế tiếp;

Trường hợp người có trình độ sau đại học nhưng hệ số lương hiện hưởng thấp hơn hệ số lương đối với đối tượng tuyển dụng quy định tại điểm c Khoản này thì xem xét xếp lương tương ứng với người có cùng trình độ đào tạo;

- b) Đối với người lao động: Căn cứ vào trình độ đào tạo và tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn) để xếp lương phù hợp;

- c) Đối với người tốt nghiệp đại học hạng giỏi, hạng xuất sắc hoặc có trình độ sau đại học và người hoàn thành thời gian tạm tuyển được xếp lương, phong quân hàm sĩ quan, cụ thể:

Người tốt nghiệp đại học, được xếp lương bậc 1 của ngạch công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, được xem xét phong quân hàm Thiếu úy;

Người tốt nghiệp đại học hạng giỏi, hạng xuất sắc được xếp lương bậc 2 của ngạch công chức, viên chức nêu trên, được xem xét phong quân hàm Trung úy;

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I, được xếp lương bậc 3 của ngạch công chức, viên chức nêu trên, được xem xét phong quân hàm Thượng úy;

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp II, được xếp lương bậc 4 của ngạch công chức, viên chức nêu trên, được xem xét phong quân hàm Đại úy;

Trường hợp trong thời gian tạm tuyển, nếu được cơ sở giáo dục, đào tạo cấp bằng thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của chức vụ, chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương bậc 3 của ngạch công chức, viên chức nêu trên, được xem xét phong quân hàm Thượng úy;

d) Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 11. Chế độ chính sách đối với sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ

Sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ được mang cấp bậc quân hàm hiện tại và được hưởng mọi quyền lợi như sĩ quan tại ngũ có cùng chức vụ, cấp bậc quân hàm.

Điều 12. Thời điểm tính tuổi quân

Thời điểm tính tuổi quân của các đối tượng tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ thực hiện theo Thông tư số 18/2012/TT-BQP ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về tính tuổi quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 13. Hủy bỏ quyết định

1. Trường hợp hủy bỏ quyết định

a) Người được tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ, sau 45 ngày từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định mà không nhận quyết định;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vì lý do sức khỏe;

c) Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Có đơn tự nguyện xin chấm dứt tạm tuyển hoặc xin thôi đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ;

đ) Phát hiện có vi phạm về tiêu chuẩn chính trị và bằng cấp.

2. Quyền hạn, trình tự, thủ tục hủy bỏ quyết định

a) Cấp nào có quyền quyết định tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thì cấp đó có quyền hủy bỏ quyết định;

b) Khi có trường hợp xem xét hủy bỏ quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều này, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo Tổng cục Chính trị (qua Cục Cán bộ) đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền thì đơn vị triển khai thực hiện. Riêng với các trường hợp tạm tuyển, khi có thông báo của Tổng cục Chính trị thì đơn vị quyết định hủy tạm tuyển;

c) Người bị huỷ bỏ quyết định tạm tuyển, đơn vị trực tiếp quản lý trong thời gian tạm tuyển trợ cấp 01 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng (nếu có) và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ

1. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

a) Hằng năm, chỉ đạo cơ quan chính trị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới tiến hành rà soát nhu cầu biên chế, số lượng cán bộ hiện có; đề xuất nhu cầu chỉ tiêu về số lượng, chức danh, ngành nghề cần tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ; báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, đề nghị lên đến Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, báo cáo Tổng cục Chính trị (qua Cục Cán bộ) để xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định;

b) Khi được phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, phải công khai để người tham gia dự tuyển biết những thông tin cần thiết về số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ (lựa chọn những nội dung cần thiết, không để lộ bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật).

c) Chỉ đạo cơ quan chính trị tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tổ chức sơ tuyển, thẩm tra xác minh lý lịch, văn bằng tốt nghiệp đào tạo, phúc tra sức khỏe đối với người đã qua vòng sơ tuyển; thẩm định, báo cáo cấp ủy (thường vụ) xem xét, quyết nghị những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ báo cáo theo quy định tại điểm a Khoản này.

d) Khi có quyết định tuyển dụng, phong quân hàm sĩ quan, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thông báo kết quả xét duyệt tuyển chọn, tạm tuyển của Tổng cục Chính trị; cấp ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định nhân sự tuyển chọn, tạm tuyển vào đội ngũ cán bộ theo thẩm quyền;

đ) Đề nghị bồi dưỡng kiến thức quân sự cho người được tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiến hành làm quy trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ, chuyển sĩ quan dự bị sang ngạch sĩ quan tại ngũ.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng còn lại

a) Hằng năm, cơ quan chính trị tiến hành rà soát nhu cầu biên chế, số lượng cán bộ; đề xuất nhu cầu chỉ tiêu về số lượng, chức danh, ngành nghề cần

tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ; báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, đề nghị Tổng cục Chính trị (qua Cục Cán bộ), trình Bộ Quốc phòng quyết định.

b) Khi được phân bổ chỉ tiêu, tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều này.

c) Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị thực hiện theo điểm c, d, đ khoản 1 Điều này.

3. Thời gian báo cáo đề nghị chỉ tiêu, nhân sự tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thực hiện theo kế hoạch, tiến trình và hướng dẫn công tác cán bộ hằng năm.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng cục Chính trị trong tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ

1. Căn cứ vào kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ năm được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phân bổ chỉ tiêu, xem xét tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan và Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

2. Xét duyệt và thông báo kết quả cho đơn vị quyết định nhân sự tạm tuyển, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ theo thẩm quyền; trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng, gọi đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, phong, thăng quân hàm sĩ quan, sĩ quan dự bị, xếp lương công chức quốc phòng, nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

3. Thực hiện công tác kiểm tra về các nội dung liên quan đến tuyển chọn, tuyển dụng, tạm tuyển; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương III

PHONG, THĂNG QUÂN HÀM SĨ QUAN DỰ BỊ

Điều 16. Phong quân hàm sĩ quan dự bị

1. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị. Các trường hợp sau đây có kết quả học tập, rèn luyện trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị từ hạng khá trở lên được xem xét phong quân hàm cao hơn:

a) Tốt nghiệp đại học hạng giỏi, hạng xuất sắc thì được phong quân hàm Trung úy sĩ quan dự bị;

b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I, thì được phong quân hàm Thượng úy sĩ quan dự bị;

c) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp II, thì được phong quân hàm Đại úy sĩ quan dự bị;

d) Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị dự kiến sắp xếp, bổ nhiệm chức vụ chính trị viên phó đại đội và tương đương trở lên trong các đơn vị dự bị động viên, đang hưởng hệ số lương 3,0 được xem xét phong quân hàm Trung úy sĩ quan dự bị; từ 3,33 đến 3,66 được xem xét phong quân hàm Thượng úy sĩ quan dự bị; người đang hưởng hệ số lương cao hơn được xem xét phong quân hàm cao hơn nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ, chức danh dự kiến sắp xếp, bổ nhiệm;

đ) Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d Khoản này nếu kết quả học tập, rèn luyện trong quá trình đào tạo sĩ quan dự bị hạng trung bình, trung bình khá thì phong quân hàm thấp hơn một bậc.

2. Học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị; trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy ngành quân sự cơ sở áp dụng phong quân hàm như học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Sĩ quan.

Điều 17. Thăng quân hàm sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ và thăng quân hàm sĩ quan khi sĩ quan dự bị hết thời hạn phục vụ tại ngũ

1. Sĩ quan dự bị sau khi hết thời hạn 2 năm phục vụ tại ngũ, được xem xét chuyển sang ngạch sĩ quan tại ngũ, đồng thời xét thăng quân hàm sĩ quan theo thời hạn quy định của Luật Sĩ quan, nếu chưa đến thời hạn thì được bảo lưu thời gian, tính từ khi có quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

2. Sĩ quan dự bị được cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp, bổ nhiệm trong các đơn vị dự bị động viên, khi gọi vào phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn của chức vụ được bổ nhiệm và có cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đó, có thời gian giữ cấp bậc quân hàm bằng hoặc nhiều hơn thời hạn xét thăng quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Sĩ quan thì được thăng quân hàm lên bậc kế tiếp nhưng không vượt quá trần quân hàm cao nhất của chức danh đảm nhiệm và không vượt quá cấp bậc quân hàm Đại tá.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2025 và thay thế Thông tư số 308/2017/TT-BQP ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này, khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định của văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. / *Mo*

Nơi nhận:

- Thủ trưởng BQP;
- BTM, TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C41, C56, C12, C13, C85;
- Vụ Pháp chế, BHXH/BQP;
- Lưu: VT, C85. Th81.



BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Phan Văn Giang

~~SECRET~~

